

한전KPS(주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 2024-▽▣♣▲♠-006

제 목 구매계약 절차 미준수

관계부서 ▽▣♣▲♠

조치부서 ▽▣♣▲♠

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 「국가계약법」과 사규 「계약관리규정」에 따라 공공기관으로서 계약의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 노력하고 있으며, 각종 기술용역과 공사 시공 중 필요에 따라 외주가공(수리)¹⁾을 시행할 때에는 발주사 감독부서에서 발행한 공사통보서²⁾를 근거로 계약을 체결하고, 해당 비용을 실적에 따라 정산받고 있다.

2. 판단기준

우리 회사 화력 분야의 외주가공 관련 구매업무에 적용되는 절차인 「공용 구매관리 절차서(공용-기행-35)」 6.1.2.(일반사항)에 따르면 외주가공 시행에 있어 고객사의 구두지시 등에 의한 선발주³⁾ 수용은 금지되어 있다.

또한, 같은 절차서 6.2.1.(외주가공 절차) 및 7.1.1.(외주가공 구매업무 절차 흐름도)에 따르면, 화력사업소 외주가공 시행 시에는 [표 1]과 같이 현장 부서는 발주사 감독부서에서 발행한 공사통보서 또는 외주가공 지시서에

1) 수리가 요구되는 설비 또는 기기를 현장에서 자체설비로 수리, 가공, 제작 등이 불가능하여 외부 전문업체로 하여금 수리, 가공, 제작 등을 하는 일련의 활동

2) 경상정비 및 단위 공사 수행 시 발주사로부터 자재지입 및 외주가공, 임차, 시공변경 등에 대하여 발행되는 지시서로서 실적 정산분(발주사로부터 실비로 정산받는 지입자재 및 외주가공, 장비임차)에 해당하는 계약 시행의 근거가 되는 문서

3) 공급자와 계약이 체결되기 전에 업체선정, 납품 및 용역착수, 공사착공, 수리를 위한 기기 반출 등이 이미 진행되는 행위

대하여 구매서류 행정처리 소요기간과 작업기간 등 납기기간 확보여부를 검토한 후 조달청구하여야 하고, 해당 조달청구에 대한 기술업무수행부서(기술부)의 구매요청과 계약부서(총무부)의 구매계약 체결 후 계약업체에 기술규격서와 관련 도면 등 구매서류 일체를 송부하여 착수토록 하여야 한다.

[표 1] 사업소 외주가공(수리) 구매관리 절차

발주사 감독부서	현장부서	기술업무수행부서	계약부서
· 공사통보서 또는 외주가공 지시서 발행	· 각종 기술용역 및 공사를 시공하는 부서로서, 발주사 감독부서의 공사통보서, 외주가공 지시서 검토 후 기술 업무수행부서에 조달 청구 수행	· 각종 기술용역과 공사의 공정 및 관리를 총괄 하는 부서로서, 현장부서에서 조달청구한 외주가공에 대하여 계약부서에 구매요청 수행	· 회사의 제반규정과 절차에 따라 계약업무를 처리하는 부서로서, 기술업무수행부서에서 구매요청한 외주가공에 대하여 구매계약 체결

따라서 외주가공 시행 시에 현장부서는 발주사로부터 적기에 공사통보서 또는 외주가공 지시서를 발행받아 해당 공사통보서 등을 근거로 기술업무수행부서에 조달청구함으로써 외주가공 계약업체의 착수 전에 계약이 체결될 수 있도록 하여야 했고, 그 과정에서 발주사 감독부서의 선발주를 수용하지 않아야 했으며, 계약체결 후에 외주가공 착수와 납품이 이루어진 물품에 대해 검수하여 계약서에 정한 바에 따라 계약내용이 이행되었는지 확인하는 등 제반 구매절차를 준수하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '22년 ▽■ 1호기 OH공사 등 6건의 공사를 수행하면서 ▽■♣ ▲♣ 현장부서는 [표 2]와 같이 외주가공 20건에 대하여 발주사 감독부서의 선발주를 수용하여 13건에 대해서는 공사통보서 발행 전에, 7건에 대해서는

공사통보서 발행 후 계약체결 전에 외주가공 업체를 현장 투입하였고, 기술 업무수행부서는 발주사 감독부서의 선발주 후 발행된 공사통보서를 근거로 이미 착수한 외주가공에 대해 정산하기 위하여 계약담당부서에 구매요청하였으며, 계약담당부서는 해당 업체와 계약을 체결한 사실이 확인되었다.

[표 2] ▽□♣▲♠ 외주가공 선발주 내역

(금액단위 : 천 원, VAT별도)

No.	수행 공사	계약내역	추정 가격	통보서 발행일	계약 체결일	현장 투입일*	시공 부서	비고
1	▽□ #1 OH	D/F 격판 및 Discharge Nozzle 부식부위 보수	158,670	'22.02.07.	'22.03.08.	'22.01.11.	▼▼1부	투입 후 통보서 발행
2		BFPT Disch' Check Valve 절단 및 재용접	140,000	'22.03.07.	'22.03.18.	'22.02.28.	▼▼1부	투입 후 통보서 발행
3		Condenser Tube PIG Cleaning	124,300	'22.03.16.	'22.03.25.	'22.02.21.	▼▼1부	투입 후 통보서 발행
4	▽□ #2 OH	석면해체 공사 관련 비계 설치	137,000	'22.02.23.	'22.03.03.	'21.12.27.	▼▼1부	투입 후 통보서 발행
5		Condenser Tube PIG Cleaning	165,000	'22.05.16.	'22.05.19.	'22.05.09.	▼▼1부	투입 후 통보서 발행
6		D/F 격판 및 Discharge Nozzle 부식부위 보수	158,670	'22.06.08.	'22.06.16.	'22.06.07.	▼▼1부	투입 후 통보서 발행
7		BFPT(A.B) Disch Valve 절단 및 재설치	140,000	'22.06.13.	'22.06.24.	'22.06.20.	▼▼1부	계약체결 전 투입
8	▽□ #4 OH	LPBP SV, CV 절단 및 재설치	96,000	'22.06.29.	'22.07.15.	'22.06.27.	▼▼1부	투입 후 통보서 발행
9		복수기 Tube Pig Cleaning	128,276	'22.12.08.	'22.12.28.	'22.12.05.	▼▼2부	투입 후 통보서 발행
10		CWP Outer Casing 부식부 외주정비	246,600	'23.01.03.	'23.01.26.	'22.12.13.	▼▼2부	투입 후 통보서 발행
11		터빈 재열증기배관 Tee 교체 관련 열처리	162,900	'23.01.05.	'23.01.17.	'23.01.09.	▼▼2부	계약체결 전 투입
12		터빈 재열증기배관 Tee 교체공사 관련 비파괴검사	97,182	'23.01.06.	'23.02.06.	'23.01.15.	▼▼2부	계약체결 전 투입
13	'23년 경상정비	취수구 수중 어패류 준설	99,800	'23.02.07.	'23.02.17.	'22.11.29.	▼▼2부	투입 후 통보서 발행
14		(터빈) 14/ 3호기 터빈설비 간이정비공사 Valve 분해정비	111,950	'23.05.25.	'23.06.08.	'23.05.26.	▼▼2부	계약체결 전 투입
15		(2발-터빈) 14/ [긴급]3호기 Bar Screen 이물질 제거	13,000	'23.07.24.	'23.07.27.	'23.07.26.	▼▼2부	계약체결 전 투입
16		(2발-터빈) 14/ 3호기 CWP(A) Stop Gate 안착부 준설	10,000	'23.09.05.	'23.09.08.	'23.09.07.	▼▼2부	계약체결 전 투입

No.	수행 공사	계약내역	추정 가격	통보서 발행일	계약 체결일	현장 투입일*	시공 부서	비고
17	'23년 경상정비	(2발-터빈) 14/ 4호기 순환수펌프(A) 조립관련 외주정비	6,500	'23.11.03.	'23.11.13.	'23.11.02.	▼▼2부	투입 후 통보서 발행
18	▽▣ #5 OH	Major Valve 반출정비	405,450	'23.03.29.	'23.04.27.	'23.03.29.	▼▼3팀	투입 후 통보서 발행
19	▽▣ #6 OH	Major VV(MSV,ICV,RSV) 가공	103,000	'23.09.26.	'23.10.16.	'23.10.04.	▼▼3팀	계약체결 전 투입
20		TBN Major VV 제작 및 가공	208,000	'23.10.31.	'23.11.03.	'23.10.10.	▼▼3팀	투입 후 통보서 발행

* 발주사 감독부서의 선발주 후 외주가공 업체가 현장투입된 일자

자료 : 감사대상부서(▽▣♣♠) 제출자료 재구성

다만, 1) 상기 선발주가 발주사의 업무관행에 따라 발생하였고, 발주사의 공사통보서 발행 이후에 계약을 체결한 뒤 외주가공을 시행하는 등 구매절차에 따라 처리할 경우 준공일이 지연되고 고객사의 우리 회사에 대한 신뢰도가 저하될 우려가 있어 이를 방지하기 위한 노력의 일환이었다는 점, 2) 그러한 적극적인 노력을 바탕으로 계획예방정비공사 등 6건의 공사를 정해진 공기 내에 성공적으로 수행하였으며 전력의 안정적 공급과 고객의 우리 회사에 대한 신뢰도 제고에 기여한 점 등을 감안하여 적극업무 면책 가능성을 검토하고자 한다.

■ [적극업무면책 신청] 적극업무 면책 검토

면책대상 업무 및 대상자

- 대상업무 : '22년 ▽▣ 1호기 계획예방정비공사 등 6건의 공사 수행 시 외주가공 20건에 대한 구매절차 미준수
- 면책대상 : ▽▣♣♠ 현장부서 관리책임자 3명(당시 ▼▼1부장, ▼▼2부장, ▼▼3팀장)

면책사유

- 공익성 : 공기 준수와 발전설비의 안전성 확보를 통한 전력의 안정적인 공급이라는 공공의 이익과 고객가치 창출을 위해 고객사의 요청에 적극 대응하는 과정에서 발생하였음.

- 적극성 : 발주사의 업무관행으로 공사통보서 발행 전 또는 공사통보서 발행 후 계약체결 전에 이미 이루어진 외주가공 선발주에 대하여 불가피하게 사후에 계약 체결하여야 하는 경우가 발생하며, 해당 외주가공 시행 시 발주사의 공사통보서 발행 이후에 계약을 체결한 뒤 시행하는 등 구매절차에 따라 처리할 경우 행정소요일수로 인해 준공일이 지연되고 전력수급 일정에 차질이 발생할 여지가 있었을 뿐만 아니라 고객사의 우리 회사에 대한 신뢰도가 저하될 우려가 있어 이를 방지하기 위하여 적극적인 노력을 한 결과로 발생하였음.
- 고의, 중과실 : 해당 구매계약 관련하여 ▽■♣▲♠ 업무관련자는 사적인 이해관계가 전혀 없으며, 이미 착수한 외주가공에 대하여 계약체결, 정산이 불가피하였고, 이후 구매관리시스템(MM)을 통하여 계약체결, 정산한 점 등을 비추어 볼 때 중대한 절차상의 하자는 없는 것으로 판단됨.

면책신청 검토결과

- 외주가공 20건에 대하여 발주사의 공사통보서 발행 지연을 사유로 계약업체에 선발주 하고 계약체결 전에 자재 및 장비를 현장 투입하였으며, 이미 착수한 외주가공에 대한 비용 지급을 위해 조달 요청하는 등 구매업무를 부적정하게 처리하였으나,

해당 선발주가 공기준수 및 전력의 안정적 공급 등 공공의 이익을 위하여 적극 대응하는 과정에서 발생한 점, 발주사의 업무관행으로 발생하였으며 우리 회사에 대한 고객의 신뢰 저하를 방지하고자 불가피하게 처리한 점, 해당 업무관련자는 사적인 이해관계가 없으며 계약체결 및 정산업무는 구매관리시스템(MM)을 통해 이루어진 점 등을 종합적으로 감안 하였을 때, 공익성 및 적극성 요건을 충족하며 고의 또는 중대한 과실이 없는 것으로 판단하여 면책을 인용함이 타당할 것으로 사료됨.

(적극업무면책 인용 : 주의→불문)

관계부서 등 의견 ▽■♣▲♠는 발주사의 공사통보서 발행 이후에 계약을 체결한 뒤 외주가공을 시행하는 등 구매절차에 따라 처리할 경우 준공일 지연에 따라 전력수급 일정에 차질이 발생하거나 발주사의 우리 회사에 대한 신뢰도, 고객만족도가 저하될 우려가 있어 발주사의 요구대로 시행하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▽장은

향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.(시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
▽     	부장	TGE	▼▼1부장	'19.12.02. ~ '24.01.09.	구매계약 절차 미준수	주의→ 불문
     (前▽     )	부장	ODH	▼▼2부장	'21.12.07. ~ '24.01.09.	구매계약 절차 미준수	주의→ 불문
▽     	팀장	OBI	▼▼3팀장	'15.01.28. ~ 현재	구매계약 절차 미준수	주의→ 불문